

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN PEDRO TOTOLAPAM, TLACOLULA, OAX.
2023-2025

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, DISTRITO DE TLACOLULA, OAXACA
DE FECHA 02 DE ENERO DE 2023, PARA ANÁLISIS, DISCUSIÓN, EN SU CASO LA
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL
MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM.

En la población de la Cabecera Municipal de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, **siendo las ocho horas del día dos de enero de dos mil veintitrés**, día y hora señalada para la celebración de Sesión EXTRAORDINARIA de Cabildo, que se desarrolla en la sala de sesiones ubicada en el interior del Palacio Municipal con domicilio conocido en la calle Oriente S/N Colonia Centro de esta Cabecera Municipal y población de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, los concejales del Honorable Ayuntamiento, **con fundamento en los Artículos 46 fracción II, 47, 48, 49, 50, 53 y 68 fracción IV de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca**, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el **Artículo 50 de la Ley en mención**, la sesión se desarrollará bajo lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. PASE DE LISTA DE ASISTENCIA
2. DECLARACIÓN DEL QUORUM LEGAL.
3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO
4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
5. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, EN SU CASO LA APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN DEL BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM.
6. CLAUSURA DE LA SESIÓN

PRIMERO. Pase de Lista de Asistencia de los integrantes del Ayuntamiento.

Hecho lo anterior y como desahogo del primer punto del orden del día se pasa lista y constata **la presencia de los diez concejales** de un total de diez que integran el Ayuntamiento del municipio de **San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca**, mismos que se enlistan a continuación.

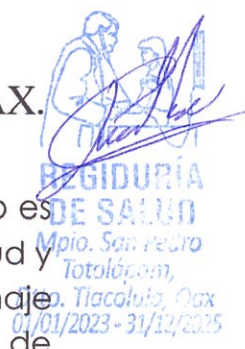
NO.	CARGO	NOMBRE DEL PROPIETARIO
001	PRESIDENTE MUNICIPAL	C. NOE CRUZ CORTES
002	SÍNDICO MUNICIPAL	C. ALEJANDRO DIAZ SIBAJA
003	REGIDORA DE HACIENDA	C. ERIKA CRUZ CORTÉS
004	REGIDOR DE EDUCACIÓN	C. JULIÁN RÍOS GONZALES
005	REGIDOR DE CONTRALORÍA SOCIAL	C. MARCOS LUIS RUÍZ
006	REGIDOR DE SALUD	C. JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ
007	REGIDORA DE OBRAS	C. MARGARITA RUÍZ RUÍZ
008	REGIDORA DE ECOLOGÍA	C. NATIVIDAD RUÍZ ZÁRATE
009	REGIDORA DE DEPORTES	C. MARÍA ANTONIA RUÍZ LUIS
010	REGIDORA DE ASUNTOS RELIGIOSOS	C. ISABEL GONZÁLES RODRÍGUEZ

SEGUNDO. - Declaración del quorum legal. Una vez que la C. Esmeralda Ríos Luis secretaria Municipal concluyo el pase de lista de asistencia, el Presidente Municipal Constitucional **C. NOE CRUZ CORTES**, manifestó **"EXISTE QUÓRUM LEGAL"** para llevar a cabo la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, de conformidad a lo dispuesto por el **Artículo 48 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca**.

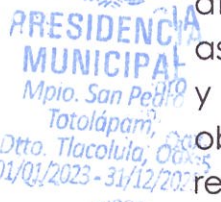
TERCERO. - Instalación de la Sesión Extraordinaria de Cabildo. En uso de la palabra el **C. NOE CRUZ CORTES** Presidente Municipal, procedió a decretar la instalación formal de la Sesión de Cabildo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Totolapam, siendo las ocho horas con diez minutos del día dos de enero de dos mil veintitrés, por lo que todos los acuerdos y actos celebrados serán legalmente válidos.

CUARTO. - Lectura y aprobación del orden del día. Habiendo sido formalmente instalada la Sesión Extraordinaria de Cabildo se procedió a dar lectura al orden del día a la que se sujetara la presente sesión. Hecho esto se sometió a la consideración del Honorable Cabildo Municipal y enseguida **fue aprobado por unanimidad**.

QUINTO. - Análisis, Discusión, en su caso la Aprobación y Autorización del Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Totolapam.- En uso de la voz, el presidente municipal hizo del conocimiento al honorable cabildo de acuerdo a la facultad que nos otorga el artículo 138 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se propone el proyecto de **BANDO DE**



REGIDURÍA
DE SALUD
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



SINDICATURA
MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE
OBRAS
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

POLICÍA Y GOBIERNO del Municipio de San Pedro Totolapam, cuyo objeto es atender las necesidades de los ciudadanos en materia de educación, salud y asistencia social; distribución de alimentos; mercados y rastros; agua y drenaje y seguridad pública, entre otros. El bando de policía y gobierno es de observancia general para los habitantes de San Pedro Totolapam, el cual regulara la convivencia de los habitantes del Municipio. Por lo que el Presidente Municipal instruyo a la Secretaria Municipal para que ponga en consideración del cabildo el presente punto del orden del día, acto seguido la Secretaria Municipal en uso de la voz puso a consideración de los integrantes de este honorable cabildo el presente punto del orden del día, por lo que una vez analizado y discutido se tomaron los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO. - Se aprueba el **Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Totolapam.**

SEGUNDO. - Se autoriza a la secretaria Municipal para que realice los trámites correspondientes para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

La Secretaria Municipal por instrucciones del Presidente sometió a votación de los integrantes del cabildo el presente punto del orden del día, mismo que fue aprobado por unanimidad en todo y cada una de sus partes

SEXTO. Clausura de la Sesión. Desahogados los puntos del orden del día el Presidente Municipal declara la clausura de la presente Sesión Extraordinaria de Cabildo, siendo las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del mismo día de su inicio levantándose por duplicado la presente acta, misma que fue aprobada y rectificada en todas y cada una de sus partes firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. Conste.



REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA DE
DEPORTES
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA
DE ASUNTOS
RELIGIOSOS
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



REGIDURÍA
DE ASUNTOS
RELIGIOSOS
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, OAXACA,
PERIODO 2023-2025



C. NOÉ CRUZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ALEJANDRO DÍAZ SIBAJA
SÍNDICO MUNICIPAL

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. JULIÁN RÍOS GONZÁLEZ
REGIDOR DE EDUCACIÓN

REGIDURÍA DE
EDUCACIÓN
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula,
01/01/2023 - 31/12/2025



C. JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ
REGIDOR DE SALUD

REGIDURÍA DE
SALUD
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula,
01/01/2023 - 31/12/2025



C. NATIVIDAD RUIZ ZARATE
REGIDORA DE ECOLOGÍA

REGIDURÍA DE
ECOLOGÍA
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ISABEL GONZALES RODRÍGUEZ
REGIDORA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

REGIDURÍA DE
ASUNTOS RELIGIOSOS
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ERIKA CRUZ CORTES
REGIDORA DE HACIENDA

REGIDURÍA DE
HACIENDA
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



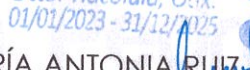
C. MARCOS LUIS RUIZ
REGIDOR DE CONTRALORIA

REGIDURÍA DE
CONTRALORIA
SOCIAL
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. MARGARITA RUIZ RUIZ
REGIDORA DE OBRAS

REGIDURÍA DE
OBRAS
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. MARÍA ANTONIA RUIZ LUIS
REGIDORA DE DEPORTES

REGIDURÍA DE
DEPORTES
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



DOY FE

C. ESMERALDA RÍOS LUIS
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dtto. Tlacolula, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025

Nota: La presente hoja de firmas, pertenece al acta de Sesión Extraordinaria de Cabildo, del Ayuntamiento Constitucional del Municipio de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, celebrada el dos de enero de dos mil veintitrés a las ocho horas.

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM

BANDO DE POLICÍA Y GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM

ÍNDICE

TITULO PRIMERO	4
CAPITULO ÚNICO: DISPOSICIONES GENERALES	4
TITULO SEGUNDO	
DE LOS SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS	5
CAPITULO ÚNICO: DEL NOMBRE Y ESCUDO	5
TITULO TERCERO	
DEL TERRITORIO MUNICIPAL	6
CAPITULO I: EXTENSIÓN, LIMITES Y COLINDANCIAS.....	6
CAPITULO II: ORGANIZACIÓN POLÍTICA	6
TITULO CUARTO	
DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL	7
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES.....	7
CAPITULO II: DE LA CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO	8
CAPITULO III: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM	9
CAPITULO IV: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES Y TRANSEÚNTES	10
TITULO QUINTO	
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL	10
CAPITULO I: DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM.....	10
CAPITULO II: DE LA INTEGRACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO.....	11

TITULO SEXTO	
DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO	12
CAPITULO I: DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	12
CAPITULO II: DE LAS PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	14
CAPITULO III: DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SINDICO MUNICIPAL	15
CAPITULO IV: DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES	16
CAPITULO V: DE LAS COMISIONES MUNICIPALES	17
CAPITULO VI: DE LAS SESIONES DE CABILDO	18
TITULO SÉPTIMO	18
CAPITULO ÚNICO: DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES	18
TITULO OCTAVO	
ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL	19
CAPITULO I: DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	19
CAPITULO II: DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA	20
CAPITULO III: DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	20
CAPITULO IV: DE LA TESORERÍA MUNICIPAL	21
TITULO NOVENO	
SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL	27
CAPITULO I: SEGURIDAD PUBLICA	27
CAPITULO II: PROTECCIÓN CIVIL	28
TITULO DECIMO	28
CAPITULO ÚNICO: PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES	28
TITULO DECIMO PRIMERO	31
CAPITULO ÚNICO: DE LOS ACTOS PROHIBIDOS	31
TITULO DECIMO SEGUNDO.....	32
CAPITULO ÚNICO: DE LA JUSTICIA	32
TITULO DECIMO TERCERO	
DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA PARAMUNICIPAL.....	33
CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES	33
CAPITULO II: DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	33

CAPITULO III: DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	33
CAPITULO IV: DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	34
TITULO DECIMO CUARTO	
DE LAS SANCIONES Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS	34
CAPITULO I: DE LAS FALTAS E INFRACCIONES	34
CAPITULO II: IMPOSICIÓN DE SANCIONES	35
CAPITULO III: DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA	36
CAPITULO IV: DEL RECURSO DE REVOCACIÓN	37
TITULO DECIMO QUINTO	38
CAPITULO ÚNICO: FORMA DE ELECCIÓN Y DURACIÓN EN EL CARGO	38
TITULO DECIMO SEXTO: DISPOSICIONES GENERALES	38
TRANSITORIOS	39

HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM, TLACOLULA, OAXACA.

C. NOE CRUZ CORTES PRESIDENTE MUNICIPAL

A sus habitantes hacer saber: Que con fundamento en las disposiciones contenidas en los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca 1°, 2°, 3°, 43 fracción I, 47 fracción X, 68 fracción IV, 134, 135, 138, 139 y 143 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, este Honorable Ayuntamiento Constitucional, en sesión extraordinaria de cabildo ha tenido, a bien aprobar y expedir el presente Bando de Policía y Gobierno.

TÍTULO PRIMERO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM

CAPÍTULO ÚNICO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1. El presente Bando de Policía y Gobierno del Municipio de San Pedro Totolapam, es de orden público y tiene por objeto establecer las normas generales básicas para orientar el régimen de gobierno, la organización y funcionamiento de la Administración Pública Municipal, e identificar a sus autoridades, así como su ámbito de competencia en estricto apego a las disposiciones previstas por:

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Leyes Federales;
- II. Los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano;
- III. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; y
- IV. La Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás Leyes Estatales.

Sus disposiciones son de observancia general y obligatoria en todo el territorio municipal.

ARTÍCULO 2. El Municipio de San Pedro Totolapam, es un orden de Gobierno investido de personalidad jurídica, con territorio y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y en la libre administración de su hacienda; gobernado por un Ayuntamiento de elección por Sistema Normativo Interno.

ARTÍCULO 3. El Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, acuerdos y demás disposiciones administrativas que expida el Honorable Ayuntamiento, serán de carácter obligatorio para las autoridades, servidores públicos y todo individuo que se encuentre dentro del territorio municipal; su aplicación corresponde a las autoridades municipales, quienes en el ámbito de su competencia deberán vigilar su cumplimiento e imponer las sanciones respectivas a sus infractores.

ARTICULO 4. El Honorable Ayuntamiento tiene competencia plena sobre el territorio del Municipio de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca para decidir sobre su organización política, administrativa y tributaria, sobre la prestación de los servicios públicos de carácter municipal, ajustándose a lo dispuesto por:

- I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás Leyes Federales;
- II. Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano;
- III. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y demás Leyes Estatales; y
- IV. Los Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 5. El Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Totolapam, en los términos dispuestos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Constitución en Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás leyes aplicables, podrá celebrar convenios de coordinación para la ejecución y gestión de obras, presentación de servicios y acciones de interés general dentro del territorio del Municipio con la participación del sector social y privado; en coordinación con entidades, dependencias, organismos federales, estatales y municipales, organizaciones no gubernamentales nacionales y órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales.

ARTÍCULO 6. Sin menoscabo de la libertad que sanciona, tanto la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, como la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Pedro Totolapam, podrá coordinarse y asociarse con otros Municipio o con el Estado, para la más eficaz prestación de los servicios públicos y el mejor ejercicio de las funciones que le corresponda.

ARTÍCULO 7. Con fines del Municipio y objetivos por conducto de su Ayuntamiento los siguientes:

- I. Garantizar la moralidad, seguridad, salubridad y el orden público;
- II. Procurar la justicia municipal;
- III. La prestación de servicios públicos municipales;
- IV. El fenómeno de valores cívicos y culturales, así como el amor de la patria y el respeto a los símbolos nacionales;
- V. El desarrollo cultural, social y económico de sus habitantes;
- VI. La preservación ecológica y del medio ambiente; y
- VII. Fomentar el acervo educativo de sus habitantes.

TÍTULO SEGUNDO DE LOS SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS

CAPÍTULO ÚNICO DEL NOMBRE Y ESCUDO

ARTÍCULO 8. Los símbolos que representan y dan identidad al Municipio de San Pedro Totolapam, son su nombre y su escudo. La denominación del Municipio no podrá ser

modificada, sino a través del procedimiento establecido en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

ARTÍCULO 9. El Escudo del Municipio de San Pedro Totolapam, Tlacolula, Oaxaca será utilizado únicamente por las autoridades competentes y en asuntos de carácter oficial, debiéndose exhibir en forma ostensible en las oficinas y Documentos oficiales según lo establezca el manual del Municipio, cualquier uso que quiera dársele debe ser autorizado previamente por el Honorable Ayuntamiento.

ARTÍCULO 10. El Escudo del Municipio de San Pedro Totolapam, está conformado por un TOTOL-GUAJOLOTE LA ORILLA DE RÍO GRANDE TEHUANTEPEC y significa "En el agua de las gallinas". Se compone de Totollin: "Gallina del país, cierta ave acuática; Atl: "el agua" y Pan: "en sobre" San Pedro en honor del principal seguidor de Jesucristo. Aunque por otras versiones se sabe qué significó: "Tierra de guajolotes símbolo de abundancia y unión".



ARTÍCULO 11. En el Municipio de San Pedro Totolapam, la Bandera, el Himno y Escudo Nacional, así como el Escudo del Estado de Oaxaca, son símbolos que guardan la identidad nacional y estatal, a los cual deberá guardárseles respeto. El uso de estos símbolos se sujetará a lo dispuesto por los ordenamientos federales y estatales aplicables.

TÍTULO TERCERO DEL TERRITORIO MUNICIPAL

CAPÍTULO I EXTENSIÓN, LÍMITES Y COLINDANCIAS

ARTÍCULO 12. El territorio se compone de 391.68 km, lo que representa el 0.41% del total de territorio estatal y se encuentra al Sureste de la República Mexicana pertenece a la Región de Valles Centrales y está ubicado en el distrito de Tlacolula. Sus colindancias son, al Norte con los Municipios de San Dionisio Ocotepec y San Pedro Quiatoni ambos del Distrito de Tlacolula; al Sur con San Carlos Yautepec, Distrito de Yautepec y Santa María Zoquitlán, distrito de Tlacolula; al Oeste con San Nicolás Yaxe, Distrito de Ocotlán; y al este con Nejapa de Madero, distrito de Yautepec.

CAPITULO II ORGANIZACIÓN POLÍTICA

ARTÍCULO 13. El Municipio de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, del Estado de Oaxaca, comprende el territorio que de hecho y derecho le corresponde, de

conformidad con lo establecido en los artículos 14 y 15 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca , y se encuentra conformado por la Cabecera Municipal que es la de San Pedro Totolapam, así como también lo integran sus agencias de policía y municipal, barrios, comunidades y núcleos agrarios, los que se encuentran circunscritos a la extensión territorial cuyas denominaciones son:

Nombres	Dominación Política	Categoría Administrativa
1. San Juan Guegoyache	Ranchería	Agencia municipal
2. San José de Gracia	Congregación	Agencia de Policía
3. Agua Escondida	Congregación	Agencia de Policía
4. Las Margaritas	Núcleo Rural	
5. El Templador	Núcleo Rural	

NÚCLEOS AGRARIOS

1. Ejido San Pedro Totolapam
2. Comunidad agraria de San Pedro Totolapam

BARRIO; San Pedro

COLONIAS: Colosio, Los Pinos; Vista Hermosa, Plan de Román; El Estudiante; Centro y el Trapichito;

RANCHERÍAS. Homo de Cal, el Limón, el Chamizo, el Chacal y las Catarinas.

El Ayuntamiento podrá hacer las modificaciones que estime convenientes en cuanto al número, jurisdicción y circunscripción territorial de las agencias municipales, barrios, colonias y rancherías.

TÍTULO CUARTO DE LA POBLACIÓN MUNICIPAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 14. Dentro de la Jurisdicción Municipal, las personas pueden ostentar las siguientes condiciones políticas:

- I. Originarios;
- II. Vecinos;
- III. Ciudadanos;
- IV. Visitantes; y
- V. Transeúntes.

CAPÍTULO II

DE LA CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO

ARTÍCULO 15. En el Municipio de San Pedro Totolapam, todo individuo es igual ante la Ley, quedando prohibida cualquier tipo de discriminación por razón de origen étnico o nacional, de género, edad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, condiciones de migrante, las preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o reducir los derechos y libertades de los individuos.

Las relaciones entre autoridades municipales y población en el Municipio, se llevarán a cabo respetando la dignidad humana y el acatamiento a la Ley, promoviendo siempre un lenguaje incluyente en todas sus comunicaciones institucionales con la finalidad de visibilizar a todas las personas, evitando cualquier tipo de violencia por razón de género fomentando una cultura igualitaria, lo cual es un principio fundamental de orden público.

ARTÍCULO 16. Se consideran pobladores del Municipio las personas que residen habitual o transitoriamente dentro de su territorio.

ARTÍCULO 17. La población del Municipio se clasifica en originarios, vecinos, ciudadanos, visitantes, transeúntes y extranjeros.

- I. Son originarios del Municipio quienes hayan nacido dentro de los límites territoriales del mismo o cuyo padre o cuya madre sea originario del Municipio;
- II. Se consideran vecinos del Municipio quienes tengan un mínimo de un año de residencia fija dentro de su territorio y quienes tengan menos de 6 meses de residencia, pero que exprese ante las autoridades municipales su deseo de adquirir la vecindad, y acrediten haber renunciado a cualquier otra y presente documentos de buena conducta de su lugar de procedencia, así como debe respetar los usos, costumbres que rigen en la comunidad;
 - a) La vecindad se pierde por renuncia expresa ante la secretaría del Ayuntamiento;
 - b) Por incumplir a lo que establece el presente bando y reglamentaciones subsecuentes municipales;
 - c) por observarse un mal comportamiento de la vecindad y por no respetar los usos y costumbres del Municipio;
- III. Son visitantes todas aquellas personas que encuentren en el territorio municipal, ya sea con fines turísticos, laborales, educativos o culturales;
- IV. Son ciudadanos del Municipio los hombres y mujeres, que sean originarios o vecinos del Municipio mayores de dieciocho años;
- V. Son transeúntes aquellas personas que se encuentren de paso en el territorio municipal; y
- VI. Son extranjeros todas aquellas personas de nacionalidad distinta a la mexicana, que residan temporal o permanentemente en el territorio municipal, con la independencia de la acreditación de su situación migratoria.

CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS DEL MUNICIPIO
DE SAN PEDRO TOTOLAPAM

ARTÍCULO 18. Los ciudadanos del Municipio tienen los siguientes derechos:

- I. Votar y ser votado para los cargos de elección de carácter municipal en las asambleas generales de los ciudadanos;
- II. Presentar ante las autoridades municipales por sí o a través de los integrantes del Honorable Ayuntamiento proyectos de reglamentos o de normas de carácter municipal, así como modificaciones de los mismos;
- III. Participar en asamblea general de ciudadanos para discutir la solución de los problemas municipales;
- IV. Participar en las actividades de colaboración municipal;
- V. Recibir los beneficios que gestione el Ayuntamiento para todos sus habitantes;
- VI. Hacer uso adecuado de los servicios públicos municipales y de las instalaciones destinadas a los mismos; y
- VII. Acceder en igualdad de oportunidades a toda clase de empleo, cargo o comisión de carácter municipal.

ARTÍCULO 19. Son obligaciones de los ciudadanos del Municipio:

- I. Respetar y cumplir el presente Bando de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general emanadas del Honorable Ayuntamiento;
- II. Contribuir para los gastos públicos del Municipio de San Pedro Totolapam de manera proporcional y equitativa, en la forma y términos que dispongan las leyes respectivas;
- III. Inscribirse en los padrones que determinen las leyes federales, estatales y reglamentos municipales;
- IV. A los dieciocho años de edad, los hombres obligatoriamente y las mujeres de forma voluntaria, se inscribirán en la Junta Municipal de Reclutamiento, con el fin de cumplir con el Servicio Militar Nacional;
- V. Respetar los símbolos patrios;
- VI. Colaborar con las autoridades cuando sean legalmente requeridos para ello;
- VII. Enviar a sus hijos o pupilos a las escuelas, para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, que conforman la educación básica obligatoria;
- VIII. Fomentar en sus hogares el respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de los adultos mayores y personas con discapacidad;
- IX. Desempeñar las funciones electorales para las que fueren insculados y nombrados;
- X. Colaborar con las autoridades en la conservación de la salud colectiva, así como en el saneamiento del Municipio;
- XI. Utilizar el suelo de acuerdo con las normas establecidas en los planes de ordenamiento urbano;
- XII. Utilizar y conservar adecuadamente los servicios públicos municipales;
- XIII. Colaborar con las autoridades en la preservación del medio ambiente separando los residuos sólidos en sus casas y evitando tirar o dejar basura en la vía pública;

- XIV. Servir gratuitamente con un cargo o servicio en el Municipio y que la asamblea le encomiende, siempre y cuando cumpla con la mayoría de edad y no exista justificación alguna para cumplir el cargo; y
- XV. Las demás que se les impongan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, las Leyes Federales, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las demás Leyes Estatales, el presente Bando de Policía y Gobierno, así como los reglamentos en materia municipal.

CAPÍTULO IV

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS VISITANTES Y TRANSEÚNTES

ARTÍCULO 20. Son derechos y obligaciones de los visitantes y transeúntes:

I. Derechos

- a) Gozar de la protección de las leyes y del respeto de las autoridades municipales;
- b) Obtener la información, orientación y auxilio que requieran; y
- c) Usar con sujeción a las leyes, a este bando y a los reglamentos, las instalaciones y servicios públicos municipales.

II. Obligaciones

- a) Respetar la legislación federal, estatal, las disposiciones legales de este bando, los reglamentos y todas aquellas disposiciones vigentes de carácter general que dicte el Ayuntamiento;
- b) No alterar el orden público;
- c) Hacer uso adecuado de las instalaciones públicas;
- d) Las demás que se impongan las Leyes Federales, Estatales o normas municipales; y
- e) Respetar los usos y costumbres de la cabecera Municipal y el de sus agencias municipales.

ARTÍCULO 21. Son visitantes quienes se encuentran temporalmente en el territorio por algún asunto determinado.

ARTÍCULO 22. Son transeúntes del Municipio quienes de una manera accidental o transitoria se encuentren dentro de la circunscripción territorial del mismo.

TÍTULO QUINTO

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO MUNICIPAL

CAPÍTULO I

DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TOTOLAPAM

ARTÍCULO 23. El Gobierno del Municipio de San Pedro Totolapam está depositado en el Honorable Ayuntamiento y toma sus determinaciones en reuniones denominadas

Sesiones de Cabildo, y cuya competencia se ejerce de manera exclusiva en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y ordenamientos propios; siendo el Presidente Municipal, quien preside el Honorable Ayuntamiento y dirige la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 24. El Honorable Ayuntamiento es el órgano de Gobierno Municipal a través del cual, el pueblo en el ejercicio de su voluntad política realiza la autogestión de los intereses de su comunidad.

ARTÍCULO 25. El Honorable Ayuntamiento es un cuerpo colegiado deliberativo, que reunido en una Sesión de Cabildo conforma una asamblea electa por la ciudadanía de este Municipio, que se integra en los términos establecidos por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.

ARTÍCULO 26. El Honorable Ayuntamiento reside en la cabecera municipal y solamente con la aprobación de las dos terceras partes de sus integrantes, y con la autorización del Congreso del Estado, podrá residir en otro lugar comprendido dentro de los límites territoriales del Municipio de San Pedro Totolapam.

ARTÍCULO 27. Es fin esencial del Honorable Ayuntamiento lograr el bien común de los habitantes del Municipio. Todas las acciones de las autoridades municipales se sujetarán al logro de tal propósito.

CAPÍTULO II DE LA INTEGRACIÓN DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 28. El Gobierno Municipal de San Pedro Totolapam, Tlacolula, Oaxaca, está depositado en cuerpo colegiado que se denomina Ayuntamiento y el responsable de la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 29. El Ayuntamiento de San Pedro Totolapam, es un órgano deliberadamente y estará integrado por:

- I. Un presidente municipal;
- II. Un Síndico Municipal;
- III. Regiduría de hacienda;
- IV. Regiduría de educación;
- V. Regiduría de contraloría social;
- VI. Regiduría de salud;
- VII. Regiduría de obras;
- VIII. Regiduría de ecología;
- IX. Regiduría de deportes;
- X. Regiduría de asuntos religiosos; y
- XI. Comités.

ARTÍCULO 30. En el ejercicio de sus atribuciones y para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el gobierno municipal contará con Administración Pública Municipal, que se organizará conforme a lo siguiente:

- I. **Administración Pública Municipal Centralizada:** Integrada por la Secretaría Municipal, Tesorería Municipal y las Regidurías respectivas; a todas estas áreas administrativas se les denominara genéricamente como Dependencias Municipales;
- II. **La Administración Pública Municipal:** Estará integrada por el Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, la Dirección del DIF Municipal y la Dirección del Instituto Municipal de la Mujer, así como por aquellas instituciones que en el futuro se creen, que por su naturaleza no estén comprendidas dentro de la Administración Pública Centralizada, a las que genéricamente se les denominará como Entidades, estarán reguladas por sus acuerdos de creación y reglamentos respectivos; y
- III. **Los Órganos Auxiliares:** Se integra por el Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal y la Alcaldía Municipal y de otros comités que realizan funciones de auxilio a las dependencias y quienes realizan una función diferenciada, específica y de responsabilidad directa; a quién le es aplicable los sistemas de organización, comunicación, coordinación, planeación, programación, control y evaluación de actividades y en específico, los reglamentos, lineamientos y demás normatividad que expidan las instancias normativas coordinadas (federal, estatal y municipal), que por la naturaleza de sus actividades y materia de su competencia, les sea impuesta por los diversos ordenamientos normativos.

ARTÍCULO 31. Para el cumplimiento de sus fines y funciones el Ayuntamiento y la Administración Pública Municipal, tendrán las atribuciones establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, las Leyes Federales y Estatales dentro de su competencia, la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el presente Bando y los reglamentos municipales.

TÍTULO SEXTO DE LAS AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO

CAPÍTULO I DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 32. El Presidente Municipal es el representante político del Municipio y responsable directo de la Administración Pública Municipal, encargado de velar por la correcta ejecución de las disposiciones del Honorable Ayuntamiento. Tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio y lo que establece el Bando de Policía y Gobierno, como las leyes y demás disposiciones de orden normativo municipal, así como los ordenamientos estatales y federales en el ámbito de su competencia, y conducir las relaciones del Honorable Ayuntamiento con los Poderes del Estado, y con los otros Ayuntamientos de la entidad;
- II. Planear, programar, presupuestar, coordinar y evaluar el desempeño de las unidades administrativas de la Administración Pública Municipal que se creen por acuerdo del Honorable Ayuntamiento;
- III. Convocar y presidir con voz y voto de calidad las sesiones de cabildo y ejecutar los acuerdos y decisiones del mismo;

- IV. Promulgar y publicar en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general, dentro de su respectiva jurisdicción, así como los planes y programas de desarrollo municipal, los cuales deberán ser remitidos a los Poderes del Estado y el Archivo General del Estado;
- V. Expedir de manera inmediata los nombramientos de los Agentes Municipales y de Policía, una vez que hayan sido electos en sus respectivas comunidades;
- VI. Asumir la representación jurídica del Honorable Ayuntamiento en los litigios cuando el Síndico o Síndicos estén ausentes o impedidos legalmente para ello;
- VII. Rendir el informe de gobierno durante los primeros quince días del mes de diciembre de cada año, sobre el estado de guarda la Administración Pública Municipal y de las labores realizadas durante el ejercicio;
- VIII. Proponer al Honorable Ayuntamiento los proyectos de la Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos, atendiendo a los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, así como a los presupuestos realizados por las Comisiones de conformidad con la fracción del artículo 55 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca;
- IX. Vigilar la recaudación de ingresos en todos los ramos de la Administración Pública Municipal, con apego a lo dispuesto en la Ley de Ingresos del Municipio, inspeccionar los fondos de Hacienda Pública Municipal, supervisar que la inversión de los recursos municipales se hagan con estricto apego al presupuesto de egresos y a las leyes correspondientes y a los principios constitucionales de austeridad, planeación, eficacia, eficiencia, economía, transparencia, honradez y en su caso, autorizar a los estados financieros del Municipio;
- X. Proponer al Honorable Ayuntamiento las Comisiones en las que deban actuar sus integrantes;
- XI. Poner a consideración del Honorable Ayuntamiento para su aprobación los nombramientos del Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Alcalde, Director del Instituto Municipal de la Mujer;
- XII. Ejecutar, administrar, vigilar y evaluar la formulación e instrumentación de los planes de desarrollo urbano, la zonificación, la creación de reservas territoriales, otorgamiento de licencias de construcción, permisos para uso de suelo, espacios públicos; así como los mecanismos que se requieran para la adecuada conducción del desarrollo urbano;
- XIII. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros meses de su administración, así como los programas anuales de obras y servicios públicos y someterlos al Honorable Ayuntamiento para su aprobación;
- XIV. Promover y vigilar la organización e integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal;
- XV. Promover la integración del Consejo Municipal de Protección Civil;
- XVI. Informar durante las sesiones ordinarias del Honorable Ayuntamiento sobre el estado que guarda la Administración Pública Municipal y del avance de sus programas;
- XVII. Vigilar la correcta administración de patrimonio municipal;
- XVIII. Expedir licencias, permisos o autorizaciones para el funcionamiento de comercios, espectáculos, bailes y diversiones públicas en general, previo dictamen de las Comisiones respectivas;

- XIX. Expedir licencias a establecimientos que expendan bebidas alcohólicas, las que de concederse tendrán siempre el carácter de temporales, previa autorización del Cabildo y con apego a la Ley Estatal de Salud;
- XX. Resolver sobre las peticiones de los particulares en materia de permisos para el aprovechamiento y comercio en la vía pública, con aprobación del Cabildo, las que, de concederse, tendrán siempre el carácter de temporales y revocables y no sean gratuitas;
- XXI. Proponer al Honorable Ayuntamiento al Concejal que deba sustituirlo en sus ausencias no mayores de quince días o en las sesiones ordinarias que le encomiende;
- XXII. Crear en su caso en el primer año de su gestión administrativa, un organismo que se denominará Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, y en las Agencias Municipales se denominarán Subcomité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;
- XXIII. Visitar periódicamente las Agencias Municipales y de Policía y todos los demás centros de población urbanos, y de naturaleza agraria que conforme el territorio municipal, con el objeto de verificar la eficaz prestación de los servicios públicos municipales y recibir las demandas de la población, para proponer al Honorable Ayuntamiento las medidas de solución conducentes;
- XXIV. Desempeñar las funciones de Registro Civil cuando en su ámbito territorial no exista este, en los términos del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca y del reglamento de la materia;
- XXV. Nombrar y remover a los demás servidores de la Administración Pública Municipal, y expedir los nombramientos respectivos, en los casos donde son nombrados directamente por el presidente municipal;
- XXVI. Ejercer las facultades que le confiere el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas;
- XXVII. Autorizar los documentos de compraventa de ganado y los permisos para de degüello; y
- XXVIII. Las demás que le señalen las leyes, este Bando de Policía y Gobierno y Usos y Costumbres, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial.

CAPÍTULO II

DE LAS PROHIBICIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

ARTÍCULO 34. El Presidente Municipal no deberá:

- I. Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados;
- II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolapam u otras disposiciones legales;
- III. Juzgar los asuntos relativos a la propiedad o posesión de bienes muebles, inmuebles o en cualquier otro asunto de carácter civil y agrario, ni decretar sanciones o penas en los de carácter penal;
- IV. Ausentarse del Municipio sin licencia del Honorable Ayuntamiento, excepto en aquellos casos justificados;
- V. Cobrar personalmente o por interpósita persona, multa o arbitrio alguno y consentir o autorizar que una oficina municipal distinta a la Tesorería Municipal conserve o tenga fondos municipales;

- VI. Utilizar bienes propiedad del Municipio, así como disponer de los empleados de los topiles;
- VII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal; y
- VIII. En los casos de infracciones a los reglamentos y disposiciones legales, imponer arrestos que excedan de treinta y seis horas o multas que excedan de lo señalado en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolapam.

CAPÍTULO III

DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL SÍNDICO MUNICIPAL

ARTÍCULO 35. El (la) Síndico Municipal será representante jurídico del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal.

Tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Procurar, defender y promover los intereses municipales, presentar denuncias y querellas, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que este fuere parte, por sí mismo o a través de representante legal y en la gestión de negocios de la hacienda municipal;
- II. Delegar o revocar para la defensa de los intereses jurídicos del Municipio la facultad de representación plena en los litigios en los que éste fuere parte, debiendo recibir de los representantes legales los informes sobre los actos que se lleven a cabo de tal representación;
- III. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y el presente Bando de Policía y Gobierno;
- IV. Tendrán el carácter de mandatarios del Municipio y desempeñarán las funciones que éste les encomiende y las que designen las leyes;
- V. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto de egresos, revisar y firmar los cortes de caja o estados financieros de la Tesorería Municipal y la documentación de la cuenta pública municipal;
- VI. Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones del Cabildo;
- VII. Formar parte de la Comisión de Hacienda Municipal, y aquellas otras que le hayan sido asignadas;
- VIII. Proponer al Honorable Ayuntamiento la formulación, modificaciones o reformas del Bando de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su ámbito territorial;
- IX. Intervenir en la formulación del inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, promoviendo la inclusión de los que se hayan omitido, y haciendo que se inscriban en el libro especial con la expresión real de sus valores y las características de identificación, así como el destino de los mismos;
- X. Regularizar ante la autoridad competente, la propiedad de los bienes inmuebles municipales, e inscribirlos en el Instituto de la Función Registral del Estado de Oaxaca;
- XI. Admitir y resolver los recursos administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el presente Bando;
- XII. Celebrar convenios, contratos y acuerdos en materia de Obra Pública, Adquisición de Bienes y Servicios que contrate el Municipio;

- XIII. Celebrar convenios de colaboración, coordinación con entidades públicas o privadas, que tengan como fin el beneficio de la población del Municipio, siempre que no comprometan el patrimonio municipal;
- XIV. Vigilar que los servidores públicos municipales obligados, presenten oportunamente su declaración patrimonial, conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Oaxaca;
- XV. Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Honorable Ayuntamiento;
- XVI. Pedir a cualquier oficina pública municipal, documentos o datos que crean convenientes para ilustrar el conocimiento y despacho de los asuntos que le estén encomendados. Expidiendo el recibo correspondiente y devolviendo los documentos originales que se les hayan facilitado;
- XVII. Brindar seguridad pública a los habitantes del Municipio a través de sus topiles o mayor de vara; y
- XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables.

ARTÍCULO 36. El (la) Síndico Municipal para desistirse, transigir, comprometerse en árbitros o hacer cesión de bienes, requieren el voto de las dos terceras partes de los integrantes del Honorable Ayuntamiento según sea el caso, exceptuando que para hacer cesión de bienes muebles propiedad del Municipio, o aquellos que sean afectados por hechos de tránsito y sea necesario el endoso para su reparación o pago.

CAPÍTULO IV DE LAS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS REGIDORES

ARTÍCULO 37. Las y los Regidores son integrantes del Honorable Ayuntamiento y representantes de la comunidad de San Pedro Totolapam tendrán las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Asistir con derecho de voz y voto a las sesiones de Cabildo y vigilar el cumplimiento de sus acuerdos;
- II. Suplir al Presidente Municipal en sus faltas temporales, en los términos establecidos por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y el presente Bando de Policía y Gobierno;
- III. Vigilar que los actos de la Administración Pública Municipal se desarrollen con apego a lo dispuesto por las leyes y normas en materia municipal;
- IV. Desempeñar las Comisiones que le encomiende el Honorable Ayuntamiento e informar con la periodicidad que le señale sobre las gestiones realizadas;
- V. Proponer al Honorable Ayuntamiento alternativas de solución para la debida atención de los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal;
- VI. Proponer al Honorable Ayuntamiento la formulación, modificación o reformas a los reglamentos municipales y demás disposiciones administrativas;
- VII. Promover la participación ciudadana en apoyo a los programas que formule el Honorable Ayuntamiento;
- VIII. Participar en las ceremonias cívicas que lleve a cabo el Honorable Ayuntamiento;
- IX. Estar informados del estado financiero, cuenta pública y patrimonial del Municipio, así como de la situación en general de la Administración Pública Municipal;
- X. Procurar en forma colegiada la defensa del patrimonio municipal, en caso de omisión por parte del Presidente o Síndicos municipales;

- XI. Vigilar que las peticiones realizadas a la Administración Pública Municipal se resuelvan oportunamente;
- XII. Atender y reducir asuntos que sean específicos de su competencia;
- XIII. Las demás que se señalen en las disposiciones normativas emitidas por el Honorable Ayuntamiento; y
- XIV. Cumplir semanalmente su servicio o cargo, tal y como lo establece sus Usos y Costumbres.

ARTÍCULO 38. Las (los) Regidores en el desempeño de su encargo podrán pedir de cualquier oficina pública municipal, los documentos o datos que crean convenientes para ilustrar el desempeño de los asuntos que estén encomendados. Cuando cualquier servidor público municipal no proporcione los datos citados, los Regidores lo harán del conocimiento del Honorable Ayuntamiento para que apliquen la sanción correspondiente. Las y los Regidores tendrán facultades de inspección y vigilancia en las materias a su cargo. Sólo podrán ejercer funciones ejecutivas cuando actúen como cuerpo colegiado en las sesiones del Cabildo. La denominación de cada Regiduría corresponderá a la materia que tengan a su cargo, la cual se designará en la primera Sesión de Cabildo y sólo podrá cambiarse de titular por renuncia o por causa justificada que calificará el Honorable Ayuntamiento.

CAPÍTULO V DE LAS COMISIONES MUNICIPALES

ARTÍCULO 39. Las comisiones son órganos de consulta no operativos y son responsables de estudiar, examinar, dictaminar y proponer al Honorable Ayuntamiento las normas tendientes a mejorar la Administración Pública Municipal.

ARTÍCULO 40. Las comisiones tendrán en las atribuciones siguientes:

- I. Formular y proponer al Honorable Ayuntamiento un programa para la atención del servicio público de que se trate;
- II. Supervisar que el servicio público se preste con eficiencia;
- III. Proponer al Honorable Ayuntamiento, previo estudio y dictamen, acuerdos y resoluciones de asuntos relativos a las distintas ramas de la Administración Pública Municipal;
- IV. Vigilar la exacta aplicación de los recursos económicos destinados a la prestación del servicio público;
- V. Promover ante la ciudadanía lo conducente al mejoramiento del servicio público;
- VI. Informar al Honorable Ayuntamiento, en virtud del servicio público que supervisa, cuando haya coincidencia de funciones con el Estado o la Federación;
- VII. Proponer con oportunidad, economía, austeridad, transparencia y honradez al Honorable Ayuntamiento el presupuesto de gastos necesarios para la mejor atención del servicio público; y
- VIII. Vigilar que se ejecuten las disposiciones y acuerdos del Honorable Ayuntamiento.

Las comisiones podrán ser permanentes y durarán en su cargo tres años o especiales siendo éstas las que crea el Honorable Ayuntamiento mediante disposición normativa de observancia general para atender transitoriamente asuntos de interés público.

Ambos tipos de Comisión podrán actuar y dictaminar en forma individual o de manera conjunta, cuando existan asuntos que involucren a dos o más de ellas.

ARTÍCULO 41. En la primera sesión ordinaria del primer año de gestión del Honorable Ayuntamiento entrante, a propuesta del Presidente Municipal, se nombrarán a las o los integrantes y a la Regidora o Regidor que deba presidir cada una de las Comisiones permanentes que se consideren necesarias para el adecuado funcionamiento de los servicios municipales, que son de manera enunciativa y no limitativa las siguientes:

- I. Comisión de Hacienda Municipal;
- II. Comisión de Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información;
- III. Comisión de Salud;
- IV. Comisión de Educación;
- V. Comisión de Obras;
- VI. Comisión de Contraloría Social;
- VII. Comisión de Ecología;
- VIII. Comisión de Deportes; y
- IX. Comisión de Asuntos Religiosos.

La comisión de hacienda municipal estará integrada exclusivamente por el Presidente Municipal, el (la) Síndico y Regidores (a) de Hacienda; y será presidida por el Presidente Municipal. Las demás comisiones estarán presididas por el regidor de la materia.

ARTÍCULO 42. Las Comisiones se integrarán con tres o más Regidoras o Regidores, que actuarán en forma colegiada. El Presidente Municipal podrá participar en todas las Comisiones que considere necesario y los Síndicos podrán adherirse a cualquiera de ellas cuando los asuntos que se traten involucren los intereses patrimoniales del Municipio de San Pedro Totolapam con derecho a voz y voto.

CAPÍTULO VI SESIONES DE CABILDO

ARTÍCULO 43. El Ayuntamiento está obligado a celebrar las sesiones de cabildo que sean necesarias para el mejor cumplimiento de las obligaciones que le atribuyen el presente Bando, por lo cual se celebrarán sesiones ordinarias de cabildo un día a la semana, y extraordinarias cuando fueran necesarias. Todas las sesiones que el Ayuntamiento celebre para tal efecto, deberán guardar estricta observancia a las disposiciones aplicables de la Constitución Política del Estado de Oaxaca, Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás disposiciones legales aplicables al caso.

TÍTULO SÉPTIMO

CAPÍTULO ÚNICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ARTÍCULO 44. Por servicio público se entiende toda prestación concreta que tienda a satisfacer las necesidades públicas municipales, la prestación de los servicios públicos corresponde al Ayuntamiento Municipal quien podrá cumplir con dichas obligaciones de

manera directa o con la concurrencia de los particulares, de otro Municipio, del Estado o de la Federación, conforme a la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, son servidores públicos, en forma enunciativa y no limitativa, los siguientes:

- I. Agua potable, drenaje y alcantarillado;
- II. Alumbrado público;
- III. Recolección de basura;
- IV. Tianguis;
- V. Panteones;
- VI. Calles, parques y jardines;
- VII. Seguridad pública;
- VIII. Biblioteca municipal;
- IX. Registro civil; y
- X. Junta Municipal de Reclutamiento.

Para la operación y funcionamiento de los Servicios Públicos, se estará a lo establecido en los reglamentos de cada uno de ellos.

TÍTULO OCTAVO ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

CAPÍTULO I DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ARTÍCULO 45. Para la organización y administración de los servicios públicos en el Municipio, se nombrará de acuerdo a sus propias atribuciones legales, tanto por el Honorable Ayuntamiento como por el Presidente Municipal, de conformidad y en concordancia a lo establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, este ordenamiento y el Presupuesto de Egresos que se formule anualmente.

ARTÍCULO 46. Para poder ser integrante del Honorable cabildo se requiere:

- I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
- II. Tener por lo menos veintinueve años cumplidos;
- III. Preferentemente ser originario del Municipio de San Pedro Totolapam;
- IV. Ser honesto, respetable y tener la capacidad suficiente para el desempeño del cargo;
- V. No estar sujeto a un proceso penal;
- VI. No ser cónyuge o pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado colateral hasta el cuarto grado o por afinidad del Presidente Municipal, Síndico o Regidores; y
- VII. Haber cumplido con el escalafón del sistema de cargos que la comunidad tiene reconocido en sus usos y costumbres.

Excepto el cargo de secretario o tesorero, son los cargos que serán remunerados y nombrados directamente por el Honorable cabildo.

Al tomar posesión de su cargo el titular de la Secretaría del Ayuntamiento, Tesorería Municipal, Alcaldía y otros deberán rendir protesta de Ley y recibir el despacho a su cargo, así como la relación de los asuntos en trámite y documentación relativa.

CAPÍTULO II DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL CENTRALIZADA

ARTÍCULO 47. Para el despacho de los asuntos de orden administrativo y la atención de los servicios públicos del Municipio, el honor al Ayuntamiento se auxiliará de las siguientes dependencias:

- I. Secretaría del Ayuntamiento;
- II. Tesorería Municipal;
- III. Regidurías; y
- IV. Comités

CAPÍTULO III DE LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

ARTÍCULO 48. La Secretaría del Ayuntamiento será el enlace entre el Honorable Ayuntamiento y las diversas dependencias de la Administración Pública Municipal; además de coadyuvar con el Presidente Municipal, Síndicos y Regidores para el cumplimiento de sus atribuciones.

Las obligaciones y atribuciones conferidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos estatales y municipales que les sean aplicables a la Secretaría del Ayuntamiento, Secretaria Municipal y al Secretario Municipal, se atenderán conferidas al Secretario del Ayuntamiento.

ARTÍCULO 49. El o la Secretaria del Ayuntamiento tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Convocar por escrito a petición del Presidente Municipal, a las sesiones de Cabildo y asistir a las mismas sólo con voz;
- II. Fungir como Secretario de actas en las sesiones de cabildo y levantar el acta correspondiente en la que se deberán asentar los acuerdos, asuntos tratados y el resultado de la votación con el número de votos a favor, en contra y abstenciones;
- III. Llevar el control y conservar los libros de actas, obteniendo las firmas correspondientes;
- IV. Recibir la correspondencia dirigida al Honorable Ayuntamiento y dar cuenta de la misma en la sesión inmediata posterior;
- V. Publicar los reglamentos, acuerdos, circulares, resoluciones y demás disposiciones de observancia general;
- VI. Dar fe de los actos del Honorable Ayuntamiento, autorizar, certificar y expedir las copias de documentos oficiales, suscribir y validar con su firma aquellas que contengan acuerdos y órdenes del Honorable Ayuntamiento y del Presidente Municipal o lo que obren en sus archivos;
- VII. Expedir constancias de origen y vecindad, residencia, dependencia económica, identidad y de buena conducta, concubinato, soltería previa acreditación fehaciente de las mismas;
- VIII. Compilar las Leyes, decretos, reglamentos, periódicos oficiales del Gobierno del Estado, Gacetas Municipales, circulares y órdenes relativas a los distintos sectores de la Administración Pública Municipal;
- IX. Participar en el Consejo de Desarrollo Social Municipal;

- X. Auxiliar a los Síndicos Municipales en la elaboración del inventario general de bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, así como su actualización;
- XI. Controlar y distribuir la correspondencia recibida en la Oficialía de Partes, dando cuenta diaria al Presidente Municipal para acordar su trámite;
- XII. Organizar y coordinar las ceremonias cívicas y solemnes a cargo del Honorable Ayuntamiento, así como los demás actos protocolarios en los que intervenga el Presidente Municipal, esto último en coadyuvancia con las áreas responsables;
- XIII. Tener a su cargo el Archivo General del Municipio;
- XIV. Elaborar los oficios correspondientes a las diferentes dependencias municipales, a efecto de solicitar el cabal cumplimiento de los acuerdos aprobados en la sesión de Cabildo;
- XV. Solicitar informes del despacho de los asuntos de su competencia a los titulares de la Administración Pública Municipal Centralizada y Descentralizada, así como las Autoridades Municipales Auxiliares;
- XVI. Organizar y vigilar el ejercicio de las funciones de la Junta de Reclutamiento;
- XVII. Coordinar las actividades de los Agentes Municipales y de Policía, comunicarles los acuerdos del Honorable Ayuntamiento y las órdenes del Presidente Municipal;
- XVIII. Contribuir al cumplimiento de los compromisos institucionales contenidos en el Plan Municipal de Desarrollo en el ámbito de su competencia; y
- XIX. Las demás que establezca el presente Bando de Policía y Gobierno y demás reglamentos, circulares, disposiciones, acuerdos y manuales que emita el Honorable Ayuntamiento, así como las que le sean encomendadas y delegadas por el Presidente Municipal.

CAPÍTULO IV DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

ARTÍCULO 50. La Tesorería Municipal es el órgano de recaudación de los ingresos municipales, de las participaciones que por la Ley le corresponden al Municipio en el rendimiento de los impuestos federales y estatales, de las aportaciones e ingresos por contribuciones que por Ley o decreto determine a su favor la Legislatura Federal y Local respectivamente; asimismo es la encargada de realizar las erogaciones que determine el Honorable Ayuntamiento.

El Tesorero Municipal ejercerá su jurisdicción dentro del territorio municipal y tendrá las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Administrar la Hacienda Pública Municipal de conformidad con las disposiciones legales aplicables y coordinar la política Fiscal del Municipio;
- II. Elaborar y proponer los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones de observancia general competencia de la Tesorería Municipal en materia fiscal, sometiéndolos a consideración del Presidente Municipal;
- III. Vigilar el cumplimiento de leyes, reglamentos, convenios y demás disposiciones de su competencia, que sean aplicables para el Municipio;
- IV. Determinar, cobrar y recaudar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos y aprovechamientos de conformidad con la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolapam vigente, así como las participaciones, aportaciones federales y estatales que por ley le correspondan, pudiéndose auxiliar por personas morales privadas o públicas;
- V. Imponer sanciones por infracciones a la normatividad vigente y demás ordenamientos jurídicos en materia fiscal que deba aplicar el Municipio, incluso

- los derivados de la suscripción de convenios y sus anexos o de la emisión de acuerdos;
- VI. Determinar créditos fiscales municipales, así como las bases para su liquidación, su fijación en cantidad líquida, su percepción y su cobro, por conducto de las dependencias y órganos que las leyes señalen;
 - VII. Gestionar a través del Síndico, la publicación en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Estado de los formatos utilizados para recaudar impuestos e imponer multas a los contribuyentes;
 - VIII. Integrar y mantener actualizado el Padrón Municipal de Contribuyentes, en coordinación con las dependencias administrativas y fiscales;
 - IX. Determinar las políticas de descuento de impuestos y sus accesorios, así como la condonación de los mismos, atendiendo a la capacidad económica del contribuyente;
 - X. Emitir las normas y criterios a qué se sujetarán los pagos autorizados con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio y los demás que deban realizarse de conformidad con la legislación aplicable;
 - XI. Ejercitar la facultad económica-coactiva, para hacer efectivos:
 - a) Créditos fiscales exigibles, cualquiera que sea su naturaleza;
 - b) Sanciones pecuniarias impuestas por las autoridades administrativas;
 - c) Los adeudos derivados de concesiones o contratos celebrados con el Municipio, salva pacto expreso en contrario;
 - d) Las garantías constituidas por disposición de Ley o acuerdos de las Autoridades Administrativas, cuando sean exigibles y cuyo cobro ordene la autoridad competente; y
 - e) El cobro de las contribuciones y sus accesorios federales o estatales, cuando el Municipio por Ley o convenio se haga cargo de la administración y recaudación de los mismos;
 - XII. Formular y proponer al Presidente Municipal los anteproyectos anuales de Ley de Ingresos, así como el Presupuesto de Egresos, elaborado de acuerdo con la disponibilidad de recursos y de conformidad con lo establecido en la legislación aplicable, así como las adecuaciones y ajustes necesarios para el ejercicio de reorientación presupuestal;
 - XIII. Dar cumplimiento a los convenios de coordinación fiscal, llevando al corriente el padrón fiscal municipal, los registros contables, financieros, administrativo de los ingresos, egresos y presupuestos, así como conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal para los causantes municipales;
 - XIV. Llevar con total transparencia un control de los informes trimestrales de avance de gestión financiera;
 - XV. Proponer al Honorable Ayuntamiento las medidas necesarias y convenientes para aumentar la recaudación y optimizar los recursos municipales;
 - XVI. Vigilar y controlar las oficinas recaudadoras municipales;
 - XVII. Recibir y custodiar las garantías del interés fiscal en los casos de prórroga y otorgar la autorización para pagar en parcialidades los créditos fiscales;
 - XVIII. Coadyuvar con los Síndicos en los juicios de carácter fiscal que se ventilen ante cualquier Tribunal, en representación del Municipio de San Pedro Totolapam, cuando tengan interés la Hacienda Pública Municipal;
 - XIX. Ordenar las visitas domiciliarias, las inspecciones y las verificaciones, así como solicitar datos, informes o documentos a los contribuyentes, responsables

- solidarios o terceros; con la finalidad de revisar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y que sus datos estén correctos;
- XX. Realizar actos de verificación, fiscalización e inspección para lograr el estricto cumplimiento de las Disposiciones fiscales en los plazos y formalidades previstos;
- XXI. Realizar los demás actos de fiscalización determinando en su caso, créditos fiscales y responsabilidad solidaria, de conformidad con los ordenamientos fiscales federales, estatales y municipales; así como los convenios celebrados y sus anexos, además de los acuerdos que otorguen facultades al Municipio en estas materias;
- XXII. Llevar el registro de los contratos o convenios mediante los cuales se otorguen a terceros el uso o goce de bienes inmuebles del dominio Municipal, para su control y cobro;
- XXIII. Custodiar, procurar y concentrar los fondos, garantías de terceros, valores financieros e inversiones del Municipio;
- XXIV. Implementar medidas de control, respecto de los ingresos y egresos de las dependencias públicas, las entidades paramunicipales, así como de los patronatos que operen con recursos municipales;
- XXV. Llevar el registro contable de la deuda pública municipal y adoptar las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la Hacienda Pública;
- XXVI. Ejercer el presupuesto de egresos y efectuar los pagos invariablemente en forma mancomunada con el Presidente Municipal de acuerdo a los presupuestos aprobados por el Honorable Ayuntamiento para cada una de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
- XXVII. Elaborar el último día de cada mes los estados financieros correspondientes al mes de que se trate, para determinar el movimiento de ingresos y egresos;
- XXVIII. Llevar la contabilidad, el control del presupuesto de egresos con enfoque a resultados e integrar la cuenta pública que debe presentar el Honorable Ayuntamiento al Congreso del Estado;
- XXIX. Participar como fideicomitente en los fideicomisos públicos en que sea parte el Municipio e intervenir en los convenios que celebre el mismo, cuando el objeto de los mismos se relacione con la competencia de la Tesorería Municipal o exista acuerdo del Presidente Municipal;
- XXX. Otorgar estímulos fiscales en términos de la legislación y acuerdos vigentes;
- XXXI. Emitir las políticas, medidas, lineamientos, normatividad, metodología, criterios y demás disposiciones relativas al presupuesto, gasto público, finanzas, acceso a servicios financieros, fideicomiso, deuda pública, inversiones públicas, atención a los efectos de desastres naturales y demás relacionadas con los asuntos que tiene encomendados, así como promover lo necesario, en el ámbito de su competencia, para la aplicación de la normatividad en materia de contabilidad gubernamental;
- XXXII. Autorizar y controlar de conformidad con el Presupuesto de Egresos, las erogaciones relativas a los compromisos contraídos por la Administración Pública Municipal;
- XXXIII. Establecer las políticas y disposiciones en materia de racionalidad, austeridad y que deban observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
- XXXIV. Autorizar las afectaciones presupuestales al Presupuesto de Egresos del Municipio;
- XXXV. Establecer el proceso de programación y presupuesto del gasto público de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal para dar

- cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de desempeño;
- XXXVI. Vigilar que los registros y libros contables, financieros y administrativos del Municipio se lleven de acuerdo a la normatividad aplicable;
- XXXVII. Solventar oportunamente las observaciones que formulen la Federación, el Congreso de la Unión o la Legislatura del Estado a través de sus Órganos Técnicos de Fiscalización, derivadas de las evaluaciones del Ejercicio del Gasto Público y en preparación de la Glosa y de la Cuenta Pública;
- XXXVIII. Autorizar la depuración de cuentas de activos y pasivos, así como emitir el acuerdo de cancelación de pasivos y cuentas incobrables, salvo que por disposición legal dichas acciones se encuentran reservadas a otra autoridad;
- XXXIX. Proporcionar la información en materia de finanzas públicas y planeación del desarrollo y demás de su competencia, que le requieran diversas instancias en los ámbitos federal, estatal, otras entidades federativas y del sector privado, en cumplimiento de ordenamientos de carácter legal o administrativo, previa autorización del Presidente Municipal;
- XL. Ejercer la programación, negociación, contratación, amortización y manejo de la deuda pública del Municipio y en su caso, aprobar los mecanismos financieros que garanticen el pago de dichas obligaciones;
- XLI. Revisar los mecanismos para el cálculo, distribución y recepción de participaciones, fondos y demás recursos que correspondan al Municipio; supervisar que se lleve a cabo de acuerdo a las disposiciones legales y con lo establecido en los convenios y demás documentos análogos suscritos;
- XLII. Autorizar los dictámenes de capacidad de endeudamiento y pago que deba emitir;
- XLIII. Autorizar los actos jurídicos y financieros, así como la suficiencia presupuestaria que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pago derivadas de operaciones financieras realizadas por el Municipio;
- XLIV. Determinar los mecanismos que deban implementarse para modificar la deuda pública del Municipio;
- XLV. Determinar la procedencia de los montos propuestos por la Subdirección de Egresos y Control Presupuestal que deba preverse en el Presupuesto de Egresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal correspondiente, para la amortización de la deuda pública;
- XLVI. Autorizar la suficiencia presupuestaria para la amortización anticipada, liquidación de financiamientos o empréstitos contraídos por el Municipio;
- XLVII. Establecer los criterios y coordinar las acciones de concertación y manejo de las condiciones contractuales y demás que deban aplicarse para el registro, control y seguimiento de los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Municipio;
- XLVIII. Instruir los términos en los cuales se otorgarán las autorizaciones presupuestales, de conformidad con las disposiciones legales y normatividad aplicables, para la adquisición de bienes muebles, inmuebles y servicios que requieran las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal;
- XLIX. Autorizar la suficiencia presupuestaria de los proyectos y programas de inversión pública en los que participe el Municipio;
- L. Autorizar los recursos financieros de inversión pública a los programas y proyectos aprobados que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria de los diferentes fondos y programas, competencias de la Tesorería Municipal, así como los derivados de los convenios y sus anexos suscritos con la Federación otros Estados y los Municipios;

- LI. Integrar, administrar, elaborar, revisar y validar la contabilidad gubernamental y la información financiera que establezcan los ordenamientos y normatividad aplicables;
- LII. Supervisar el ejercicio, control y registro del presupuesto autorizado, comprobando que exista disponibilidad presupuestal, la debida justificación y comprobación del gasto, la exigibilidad del pago, así como administrar el manejo de las cuentas bancarias para la operación del gasto público de la Tesorería;
- LIII. Vigilar el avance financiero de los programas de inversión y de desarrollo municipal, así como de los que estén convenidos con la Federación y el Estado;
- LIV. Emitir los criterios para la autorización de pago a plazos ya sea diferido o en parcialidades, las devoluciones de cantidades pagadas indebidamente y las demás que legalmente procedan, así como la dispensa del otorgamiento de la garantía del interés fiscal en materia municipal, para el trámite correspondiente;
- LV. Emitir en el ámbito de su competencia y de conformidad con las disposiciones aplicables en la política establecida por el Presidente Municipal, los programas para el otorgamiento de subsidios o estímulos fiscales que habrán de emitirse mediante acuerdo o incluirse en la Ley de Ingresos del Municipio de San Pedro Totolapam, para cada ejercicio fiscal;
- LVI. Emitir las disposiciones en materia municipal para la cancelación y depuración de créditos fiscales, y las demás que se requiera para el mejor desempeño de las facultades de las autoridades fiscales, para el trámite correspondiente;
- LVII. Recibir y analizar los acuerdos, convenios y sus anexos que en el ámbito de su competencia habrán de suscribirse con las autoridades federal y estatal, para el trámite correspondiente;
- LVIII. Ordenar de conformidad con las disposiciones fiscales y las demás aplicables, así como con los convenios y sus anexos suscritos entre el Municipio y el Estado y la Federación las visitas domiciliarias, inspecciones, verificaciones y demás actos de fiscalización;
- LIX. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, la documentación, datos e informes que sean necesarios para el ejercicio de sus facultades, así como recabar de los servidores públicos y de los fedatarios, los informes que tengan con motivo de sus funciones;
- LX. Conocer y resolver de conformidad con las disposiciones fiscales y demás aplicables y los convenios y sus anexos suscritos por el Municipio, las consultas y solicitudes que formulen los interesados individualmente y por escrito, sobre situaciones reales y concretas en relación a la aplicación de las disposiciones fiscales municipales, estatales, federales y coordinadas;
- LXI. Conocer y resolver de conformidad con las disposiciones fiscales y normatividad aplicables, las resoluciones a las solicitudes de dispensa del otorgamiento de la garantía del interés fiscal, en materia de ingresos municipales;
- LXII. Autorizar de conformidad con las disposiciones fiscales y la normatividad aplicable, el pago a plazos, ya sea diferido o en parcialidades de los créditos fiscales, así como la revocación de la misma;
- LXIII. Conocer y resolver, de conformidad con las disposiciones fiscales y normatividad aplicables, las solicitudes de devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco y las demás que legalmente procedan;
- LXIV. Emitir de conformidad con las disposiciones fiscales y normatividad aplicables, la resolución es de compensación de créditos fiscales en materia de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios;

- LXV. Conocer y resolver de conformidad con las disposiciones fiscales y la normatividad aplicables, las solicitudes de condonación y exención total o parcial del pago de contribuciones, productos, aprovechamientos y sus accesorios;
- LXVI. Emitir las resoluciones relativas a las solicitudes de condonación total o parcial de las multas que impongan con motivo del ejercicio de las facultades delegadas, de conformidad con las disposiciones fiscales y normatividad aplicables;
- LXVII. Analizar y autorizar la cancelación y depuración de los créditos fiscales;
- LXVIII. Autorizar la creación o extinción de Oficinas Recaudadoras y de Asistencia al Contribuyente, así como la circunscripción territorial;
- LXIX. Aprobar los formatos oficiales de avisos, declaraciones, manifiestos, las formas oficiales valoradas, formas oficiales de reproducción restringida y formas oficiales de libre reproducción y los demás documentos requeridos por las disposiciones fiscales;
- LXX. Realizar de oficio la declaratoria de prescripción de créditos fiscales, o a la petición de las particulares por la Subdirección de Ingresos;
- LXXI. Coadyuvar las instancias competentes en el registro, control y elaboración del catálogo de bienes inmuebles que se inscribirán en el Catastro Municipal;
- LXXII. Verificar la información catastral de los predios y solicitar a las dependencias y organismos estatales y federales, así como a los propietarios o poseedores de predios, los datos, documentos o informes que sean necesarios para integrar o actualizar el Catastro Municipal;
- LXXIII. Expedir el comprobante fiscal digital a favor del Gobierno del Estado de Oaxaca en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción de las participaciones, aportaciones y demás recursos federales aprobados con el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación a favor del Municipio;
- LXXIV. Llevar a cabo el registro contable de los ingresos provenientes de las participaciones y aportaciones que se hayan transferido al Municipio;
- LXXV. Actualizar los registros contables financieros administrativos de los ingresos, egresos y presupuestos;
- LXXVI. Notificar las resoluciones y demás actos administrativos que deriven del ejercicio de sus facultades en materia de comprobación y recaudación de ingresos municipales;
- LXXVII. Dirigir los servicios de inspección y vigilancia fiscal en el Municipio de su circunscripción territorial;
- LXXVIII. Revisar discrecionalmente las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por la autoridad fiscal, a petición de los interesados;
- LXXIX. Proporcionar asesoría a instituciones públicas y particulares en materia de interpretación y aplicación de leyes fiscales, así como realizar una campaña permanente de orientación y difusión en materia fiscal municipal;
- LXXX. Tramitar y resolver los recursos administrativos que establece el Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca;
- LXXXI. Expedir documentos para la identificación del personal que lleve a cabo facultades de recaudación, comprobación, inspección y vigilancia fiscal, económica-coactiva y demás relacionadas con la Hacienda Pública Municipal, así como de los convenios que en materia fiscal celebre con el Gobierno del Estado con la Federación o con los Ayuntamientos;
- LXXXII. Tramitar y resolver la solicitud de aclaración de datos que presenten los contribuyentes de la Hacienda Pública Municipal, en términos de lo dispuesto por el artículo 75 del Código Fiscal Municipal del Estado de Oaxaca;

- LXXXIII. Remitir informe a la Comisión correspondiente y a la dependencia competentes de la emisión de permisos relacionados con la venta o distribución de bebidas omitido el pago de derechos de refrendo, a fin de que proceda a la cancelación del permiso correspondiente;
- LXXXIV. Comisionar e instruir, conforme a los ordenamientos aplicables a los interventores, auditores, visitadores, verificadores, notificadores y ejecutores de las unidades administrativas a su cargo;
- LXXXV. Interpretar y aplicar las disposiciones fiscales municipales; y
- LXXXVI. Las demás que establezcan la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, el presente Bando de Policía y Gobierno y demás reglamentos, circulares, disposiciones, acuerdos y manuales que emita el Honorable Ayuntamiento, así como las que sean encomendadas y delegadas por el Presidente Municipal.

ARTÍCULO 51. Al tomar posesión de su cargo, recibirá la Hacienda Pública Municipal, que incluirá los recursos financieros en existencia, estados financieros y copia certificada de las cuentas públicas correspondientes.

ARTÍCULO 52. El Tesorero Municipal o empleados que manejen recauden o administren fondos públicos municipales, al iniciar sus funciones deberán caucionar su manejo con la garantía que prudentemente fije el Honorable Ayuntamiento. Cuando esta no se exhiba, además de la responsabilidad pecuniaria que contraiga, el Tesorero Municipal o empleado será suspendido en el desempeño del cargo hasta en tanto no se otorgue la correspondiente garantía en el plazo que le señale el Honorable Ayuntamiento en Sesión de Cabildo; si no cumple con obligación en el término fijado, será removido de su cargo, salvo lo dispuesto en el artículo 34, fracción III del presente Bando de Policía y Gobierno.

TÍTULO NOVENO SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL

CAPÍTULO I SEGURIDAD PÚBLICA

ARTÍCULO 53. El Ayuntamiento debe procurar los servicios de seguridad pública a través de la Sindicatura Municipal, mismos que contarán con un cuerpo de Topiles o Policía Municipal, se prestará de manera gratuita y como servicio a la comunidad. La Policía Municipal estará conformada para su mejor funcionamiento en 2 grupos los cuales estarán dirigido pero un comandante que será nombrado por el Presidente municipal.

ARTÍCULO 54. En materia de seguridad pública, la autoridad municipal tiene las siguientes facultades:

- I. Mantener la tranquilidad la seguridad y el orden público dentro del Municipio.
- II. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas a sus propiedades y derechos;
- III. Auxiliar al ministerio público a las autoridades judiciales y a las administrativas cuando sea requerido para ello;

- IV. Aprender a los probables infractores en los casos de delito flagrante Proponiéndolo sin demora a disposición del agente municipal del ministerio público; y
- V. Arrestar por incumplimiento de un requerimiento de autoridad municipal, así como el incumplimiento de un servicio.

CAPÍTULO II PROTECCIÓN CIVIL

ARTÍCULO 55. El Ayuntamiento establecerá un sistema municipal de protección civil, que tendrá como objetivos los que se establece la Ley de Protección Civil para el Estado de Oaxaca.

De igual manera integrar un comité de protección civil, cuya integración y facultades están determinadas para procurar la seguridad de la población y de los bienes, en coordinación con el comité de protección civil.

TÍTULO DECIMO

CAPÍTULO ÚNICO PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES

ARTÍCULO 56. Para el ejercicio de cualquier actividad comercial industrial de servicios o de construcción por parte de los particulares se requiere de permiso licencia o autorización según sea el caso que serán expedidos por el ayuntamiento.

ARTÍCULO 57. El permiso, licencia o autorización que otorgue la autoridad municipal, da únicamente el derecho al particular de ejercer la actividad especificada en el documento.

Dicho documento podrá transmitirse o cederse mediante autorización del cabildo, observando en todo caso, los requisitos y prohibiciones del régimen respectivo.

ARTÍCULO 58. Se requiere de permiso, licencia o autorización para los siguiente:

- I. El ejercicio de cualquier actividad comercial, industrial o de servicio para el funcionamiento de instalaciones abiertas al público o destinadas a la prestación de espectáculos, centros nocturnos y diversiones públicas;
- II. Construcción y uso específico del suelo, alineamiento y número oficial; conexiones de agua potable y drenaje; demoliciones y excavaciones, y para la ocupación temporal de la vía pública con motivo de la realización de alguna obra pública o particular;
- III. La realización de espectáculos y diversiones públicas; y
- IV. Colocación de anuncios en la vía pública, así como colocación, instalación y renta de anuncios espectaculares en el interior de un domicilio o predio.

ARTÍCULO 59. Es obligación del titular del permiso, licencia o autorización, tener dicha documentación a la vista del público, así como mostrar a la autoridad Municipal competente la documentación que le sea requerida en relación con la expedición de los mismos.

ARTÍCULO 60. Las particulares que se dedican a 2 o más giros, deberán obtener los permisos licencias y autorizaciones para cada uno de ellos.

ARTÍCULO 61. Ninguna actividad de los particulares podrá invadir o estorbar bienes del domicilio público sin el permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento y el pago de los derechos correspondientes.

ARTÍCULO 62. Se requiere permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para la instalación de todo tipo de anuncio en la vía pública.

Por anuncio en la vía pública se debe atender todo medio de publicidad que proporcione información, orientación o identifica una marca, producto, evento, servicio etcétera.

ARTÍCULO 63. El ejercicio del comercio ambulante requiere de permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento, y sólo podrá realizarse en las zonas y bajo las condiciones que el propio Ayuntamiento establezca.

ARTÍCULO 64. El Honorable Ayuntamiento a través de la Regiduría de Hacienda, vigilará el debido cumplimiento por parte de los ciudadanos respecto a la actividad comercial que desarrollen los particulares dentro del Territorio del Municipio, tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Llevar a cabo las visitas de inspección o verificación a los establecimientos comerciales establecidos, para verificar si cuenta con una licencia o permiso expedido por la Autoridad Competente, así como se ajustan a lo establecido en el cuerpo de dicha licencia o permiso;
- II. Llevar a cabo visitas de inspección o verificación en las vías públicas para cerciorarse que las personas que practiquen el comercio en puestos fijos o semifijos en la vía pública cuentan con licencia o permiso;
- III. Verificar que en las inspecciones o verificaciones señaladas en las fracciones I y II del presente artículo, los propietarios de los establecimientos comerciales establecidos, fijos o semifijos se ajusten a las normas contenidas en la Ley de Salud del Estado de Oaxaca y demás ordenamientos Estatales en materia de salud, así también que reúnen las condiciones necesarias de seguridad contra incendios y siniestros;
- IV. Verificar que los anuncios espectaculares que se encuentren en el interior de los domicilios o en la vía pública, cuenten con el permiso correspondiente expedido por la Autoridad Municipal;
- V. Podrá contar con un cuerpo de inspectores, a los que pueda delegar la facultad de llevar a cabo las visitas de inspección o verificación señaladas en las fracciones anteriores del presente artículo; e
- VI. Iniciar procedimientos administrativos, tramitarlos y dictar la resolución respectiva, así como imponer la sanción correspondiente a los infractores que incumplan las disposiciones contenidas en el presente Bando de Policía y Gobierno, por lo que respecta a la actividad comercial que desarrollan.

ARTÍCULO 64 BIS. El Honorable Ayuntamiento a través de la Regiduría de Obras, vigilara el debido cumplimiento por parte de los ciudadanos respecto a las actividades de construcción, uso de suelo, número oficial, invasión de vía pública, desarrollo urbano y demás actividades que regulen el Reglamento de Construcción y Seguridad

Estructural para el Estado de Oaxaca que desarrolla unos particulares dentro del territorio Municipio de San Pedro Totolapam tendrán las siguientes atribuciones:

- I. Llevar a cabo visitas de inspección o verificación a los inmuebles o lugares donde se desarrollen dichas actividades van a verificar si cuentan con licencia o permiso expedido por la autoridad competente, así como si se ajustan a lo establecido en el cuerpo de dicha licencia o permiso;
- II. Llevar a cabo visitas de inspección o verificación en las vías públicas para hacer cerrarse que la actividad que realicen las personas en dichas vías públicas cuente con licencia o permiso expedido por la autoridad competente, así como si se ajusta a lo establecido en el cuerpo de dicha licencia o permiso;
- III. Verificar que las inspecciones o verificaciones señaladas en las fracciones I y II del presente artículo, los propietarios de los inmuebles o titulares de las licencias o permisos, se ajusten a las normas contenidas en el Reglamento de Construcción y Desarrollo Urbano, así también que reúnan las condiciones necesarias de seguridad;
- IV. Pueda contar con un cuerpo de inspectores, a los que podrá delegar la facultad de llevar a cabo las visitas de inspección o verificación señaladas en las fracciones anteriores del presente artículo, así como de ejecutar las sanciones que determine la Regiduría; y
- V. Iniciar procedimientos administrativos, tramitarlos y dictar la resolución respectiva, así como imponer la sanción correspondiente a los infractores que incumplan las disposiciones contenidas en el presente Bando de Policía y Gobierno, por lo que respecta a la actividad señalada las fracciones II y III del presente artículo.

ARTÍCULO 65. Los eventos que no requieren licencia previa para su realización son:

- I. Fiestas familiares;
- II. Bodas;
- III. Bautizos;
- IV. Celebración de 15 años;
- V. Mayordomías; y
- VI. Todo evento que se realice en local cerrado con la asistencia de invitados y sin venta de producto alguno.

ARTÍCULO 66. Los responsables de la realización de los eventos, tanto públicos como privados deberán vigilar que no se ingieran bebidas embriagantes en la vía pública.

ARTÍCULO 67. Los permisos que se otorguen para el aprovechamiento de la vía pública tendrán siempre carácter de revocables y temporales.

ARTÍCULO 68. Los negocios que tengan licencia para vender licores y cervezas en envases cerrados, no podrán permitir que se consuma en los locales de este y además deberán adoptar todas las medidas preventivas y de higiene ante cualquier enfermedad contagiosa con la finalidad de mitigar su propagación.

ARTICULO 69. Los restaurantes, loncherías y fondas que tengan licencia para la venta de bebidas alcohólicas o cerveza, solo podrán hacerlo acompañado de alimentos y deberán adoptar todas las medidas preventivas y de higiene ante cualquier enfermedad contagiosa con la finalidad de mitigar su propagación.

ARTÍCULO 70. Los establecimientos como cantina, cervecería, discotecas, bar, restaurante bar, centros botaneros, clubes sociales y centros nocturnos que tengan licencia para la venta de bebidas alcohólicas y cervezas tienen prohibido la entrada de menores de edad, militares policías uniformados u topiles, sólo podrán hacerlo en el horario y en los términos que establezcan la licencia respectiva.

ARTÍCULO 71. La expedición de licencias de funcionamiento con consumo de bebidas alcohólicas obliga al particular a hacerlo con moderación para no poner en riesgo la tranquilidad social conforme lo establezca el reglamento respectivo.

TÍTULO DECIMO PRIMERO

CAPÍTULO ÚNICO DE LOS ACTOS PROHIBIDOS

ARTÍCULO 72. Queda estrictamente prohibido, a todos los ciudadanos, vecinos, habitantes o visitantes del Municipio de San Pedro Totolapam, Tlacolula, Oaxaca.

- I. Arrojar basura a los lotes baldíos, banquetas, calles o cualquier lugar público;
- II. Cortar o maltratar los adornos y jardines, bancas o cualquier otro bien colocados en parques y vías públicas;
- III. Hacer uso indebido de los panteones municipales;
- IV. Hacer uso inmoderado del agua potable;
- V. Arrojar basura o desechos al drenaje o ríos;
- VI. Realizar actos en contra del sistema de alumbrado público;
- VII. Celebrar actividades en la vía pública sin autorización municipal;
- VIII. Obstruir las calles con material de construcción sin la licencia correspondiente;
- IX. Transitar con vehículos o bestias por las aceras jardines plazas públicas;
- X. Destruir o quitar las señales municipales;
- XI. Efectuar excavaciones en la vía pública o en la banqueta sin autorización de la autoridad municipal;
- XII. Omitir la limpieza de la vía pública frente a su propiedad o residencia;
- XIII. Lavar vehículos en la vía pública;
- XIV. Arrojar animales muertos a las calles;
- XV. Causar escándalo en estado de ebriedad;
- XVI. Molestar a los vecinos con aparatos de sonido usándolos con alta intensidad;
- XVII. Exhibir cartelones, anuncios o revistas que ofendan la moral;
- XVIII. Insultar a las autoridades municipales y a los tutores encargados de la seguridad pública;
- XIX. Provocar escándalos en cualquier reunión pública o en casa particular;
- XX. Realizar pintas en la calle jardines y parques o en edificios públicos o privados si afecta a terceros sin autorización de la autoridad municipal;
- XXI. Arrancar, manchar, rayar o destruir leyes, reglamentos y bandos o acuerdos o decretos que fijen las autoridades, para el conocimiento de la población;
- XXII. Vender bebidas embriagantes a menores de edad;
- XXIII. Exender bebidas alcohólicas sin la licencia correspondiente y dentro de la hora permitida por la autoridad municipal; y
- XXIV. Realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública.

TÍTULO DECIMO SEGUNDO

CAPÍTULO ÚNICO DE LA JUSTICIA

ARTÍCULO 73. El Alcalde Municipal es el encargado de impartir la justicia en el Municipio; su nombramiento será de acuerdo con lo previsto en el artículo 113 fracción VIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, 144 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, 2 de la Ley de Mediación para el Estado de Oaxaca. Tiene las siguientes obligaciones y atribuciones:

- I. Conocer los asuntos de jurisdicción voluntaria y de los no contenciosos de su competencia que soliciten las partes con excepción de las informaciones de dominio y apertura;
- II. Auxiliar al honorable tribunal superior de justicia y jueces del estado ajustándose al mandamiento respectivo;
- III. Conocer como estancia conciliatoria de los asuntos de materia civil mercantil administrativa familiar y vecinal o en aquellos asuntos que sean susceptibles de transacción o convenio que no alteren el orden público ni contravengan alguna disposición legal expresa o afecten derechos de terceros;
- IV. Conocer como defensor ciudadano de las quejas que se presenten contra el Municipio funcionarios respectivos o administrativos de este, así como la prestación de servicios públicos formulando las recomendaciones correspondientes;
- V. Requerir a los particulares y a las diferentes autoridades de la Administración Pública Municipal los informes documentos y otros datos que considere necesarios para el mejor desahogo de los asuntos que se sometan a consideración;
- VI. Contribuir al cumplimiento de los compromisos institucionales contenidos en el plan municipal de desarrollo en el ámbito de su competencia; y
- VII. Las demás que contar carácter le atribuyan expresamente las disposiciones legales y las que le sean delegadas o encomendadas por el Presidente Municipal.

El procedimiento conciliatorio o de mediación previstos en el presente Bando de Policía y Gobierno será potestativo para las partes y se sujetará a las normas que para tal efecto se señalan en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y la ley de mediación para el estado de Oaxaca.

ARTÍCULO 74. Para el debido ejercicio de la justicia municipal y para hacer cumplir sus determinaciones, el Alcalde Municipal podrá emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio que juzgue eficaz:

- I. Multa hasta por 20 UMAS, que se duplicará en caso de reincidencia;
- II. El auxilio de la fuerza pública; y
- III. Arresto por treinta y seis horas; si acaso exige mayor sanción se dará parte a la autoridad competente.

TÍTULO DECIMO TERCERO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAMUNICIPAL

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 75. Con el objeto de incrementar la capacidad de respuesta en la prestación de los servicios públicos ante las demandas sociales o los requerimientos del fomento de las actividades productivas, el Municipio se auxiliará de organismos públicos descentralizados, empresas de participación municipal y fideicomisos, mismos que se establecerán conforme a las bases que establezca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, Bando de Policía y Gobierno y demás reglamentos que en la materia expida el Honorable Ayuntamiento.

Los titulares de las áreas que integran la Administración Pública Paramunicipal tienen la obligación de proporcionar al Tesorero Municipal la información que les solicite.

CAPÍTULO II DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS

ARTÍCULO 76. Son organismos descentralizados los creados por acuerdo del Honorable Ayuntamiento, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el cumplimiento de algunas de las atribuciones que le corresponden a este.

CAPÍTULO III DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

ARTÍCULO 77. El Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio cuyo objetivo es coordinar en el Municipio de San Pedro Totolapam la asistencia social que tiene por objeto crear y establecer las bases y procedimientos de servicios de asistencia social y coordinar el acceso de los mismos, garantizando la concurrencia y colaboración de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, así como la participación de los sectores social y privado, según la distribución de competencias, que establecen la Ley General de Salud, la Ley Estatal de Salud del Estado de Oaxaca, la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las demás relativas al desarrollo de la familia y asistencia social en general.

CAPÍTULO IV DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

ARTÍCULO 79. El Instituto Municipal de la Mujer es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter especializado y consultivo, para la promoción de la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; tiene como objetivo consolidar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género que contribuya en las políticas públicas Municipales a disminuir la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, con la aplicación de Tratados Internacionales, Leyes Federales, Estatales y Reglamentos Municipales.

ARTÍCULO 80. El Instituto Municipal de la Mujer se regirá bajo los lineamientos contenidos en el reglamento respectivo.

TÍTULO DECIMO CUARTO DE LAS SANCIONES Y LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CAPÍTULO I DE LAS FALTAS E INFRACCIONES

ARTÍCULO 81. Sin perjuicio de lo previsto en otras disposiciones legales, considerarán faltas de policía y gobierno, las acciones u omisiones de las personas que alteren el orden público o afecten la seguridad pública, realizadas en lugares de uso común, acceso público o libre tránsito, o que tengan que efectos en este tipo de lugares, entre las que se encuentran las siguientes:

- I. Alterar el tránsito vehicular y peatonal;
- II. Ofender y agredir a cualquier miembro de la comunidad;
- III. Faltar al debido respeto a la autoridad;
- IV. Alterar, dañar o destruir, lugares y servicios públicos municipales;
- V. Alterar el medio ambiente del Municipio en cualquier forma, ya sea produciendo ruidos que provoquen molestias o alteren la tranquilidad de las personas, así como arrojar basura en la vía pública;
- VI. Utilizar la vía pública para la venta de productos en lugares y fechas no autorizadas;
- VII. Solicitar mediante falsas alarmas, los servicios de policía o de los topiles, la atención médica y asistencia social;
- VIII. Maltratar, ensuciar, pintar, instalar letreros o símbolos, o alterar de cualquier otra forma las fachadas de los edificios, esculturas, bardas o cualquier otro bien con fines no autorizados por las autoridades municipales;
- IX. Escandalizar en la vía pública;
- X. La práctica de vandalismo;
- XI. Asumir en la vía pública actitudes que atenten contra el orden público y que sean consideradas en la comunidad como obscenas;
- XII. Ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública o a bordo de cualquier vehículo
- XIII. Realizar sus necesidades fisiológicas en lugar público;

- XIV. No acatar las medidas preventivas y protocolos sanitarios emitido por las autoridades sanitarias y las que emite el honorable cabildo en el caso de cualquier enfermedad contagiosa o cualquier tipo de epidemia o pandemia; y
- XV. Todas aquellas conductas que contravengan y adquieren la paz social entendiéndose como lugares de uso común de acceso público y libre tránsito: calles, avenidas, áreas verdes, zonas recreativas, jardín de unidades y campos deportivos, locales de espectáculos, inmuebles destinados a prestar servicios públicos, transporte de pasajeros, parques mercados, lugares donde se expenden bebidas alcohólicas y demás lugares donde se lleve a cabo actividades sociales.

ARTÍCULO 82. Se considera infracción toda acción u omisión que contravengan las disposiciones del presente Bando, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas que emite el Ayuntamiento, entre las que se encuentran las siguientes:

- I. Hacer mal uso de los servicios públicos municipales e instalaciones destinadas a los mismos;
- II. En cumplir con las obligaciones que establece el presente bando a los vecinos habitantes y visitantes;
- III. Afectar el derecho de propiedad;
- IV. Invasión del dominio público en ejercicio de actividades comerciales industriales o profesionales;
- V. Aquellas señaladas en el reglamento respectivo como fracciones de tránsito;
- VI. Realizar obras de edificación o construcción sin la licencia o permiso correspondiente; y
- VII. Desempeñar alguna actividad comercial sin el permiso correspondiente

ARTÍCULO 83. Cuando un menor de edad cometa una falta grave o infracción se hará comparecer al padre, tutor, representante legítimo o a la persona a cuyo cargo se encuentre, a quién se le hará saber la falta o infracción incurrida y la sanción correspondiente, si la autoridad encuentra descuido por parte de éstos, podrán también exhortarlos sobre el cumplimiento de sus obligaciones, si la acción es constitutiva de un delito el menor sin demora alguna será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes.

ARTÍCULO 84. Las sanciones, violaciones o los diferentes preceptos contenidos en el presente Bando serán aplicados por la autoridad municipal que tiene conocimiento del caso y en su ausencia por el (la) Síndico Municipal.

CAPÍTULO II IMPOSICIÓN DE SANCIONES

ARTÍCULO 85. Las infracciones administrativas al Bando de Policía y Gobierno y demás ordenamientos municipales se sancionarán de conformidad con lo dispuesto en el mismo, Ley Orgánica Municipal y demás ordenamientos federales y estatales aplicables y serán responsables de las mismas quienes intervengan la concepción, preparación o ejecución de las mismas, consistiendo las sanciones en:

- I. Amonestación pública o privada, consistente en la advertencia que el (la) Síndico Municipal haga al infractor, haciendo ver las consecuencias de la falta que cometió

- y exhortarlo a la enmienda y previniéndolo de una sanción mayor en caso de reincidencia;
- II. Apercibimiento, consistente en la conminación que él o la Síndico Municipal hace a una persona, cuando se teme con fundamento que está en disposición de cometer un delito, ya sea por su actitud o por amenazas, de que en caso de cometer o lo que se propone otros semejantes será considerado como reincidente;
 - III. Multa hasta por quinientos días de salario mínimo general vigente en la zona, con las excepciones y permutaciones que establece el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
 - IV. Suspensión temporal o cancelación de permisos y licencias otorgada por el Ayuntamiento, en caso de no cumplir con las medidas de seguridad y protocolo sanitario emitido por las autoridades sanitarias y por las que dicte el Honorable Cabildo en temporada de cualquier enfermedad contagiosa, esto es cualquier tipo de epidemia o pandemia;
 - V. Clausura de establecimiento por no contar con permiso, licencia o autorización del Ayuntamiento para su operación, por haber vencido cualquiera de ellos, por no cumplir con las medidas de seguridad y protocolos sanitarios emitidos por las autoridades sanitarias y por Honorable Cabildo Municipal en temporada de cualquier enfermedad contagiosa, esto es por cualquier tipo de epidemia o pandemia, o por realizar actividades distintas a las establecidas en la licencia, permiso o autorización, la cual podrá ir de ochenta días hasta ciento ochenta días naturales. Para el caso de reincidencia se procederá a la cancelación definitiva del permiso, licencia o autorización;
 - VI. Reparación del daño; consistente en la restitución, reparación, indemnización o pago del daño causado sin perjuicio de las demás sanciones que procedan; y
 - VII. Arresto que consiste en la privación de la libertad por un periodo que no podrá accederse de treinta y seis horas, tratándose de faltas e infracciones que lo ameriten a juicio del Síndico Municipal, la cual podrá conmutarse por una multa en términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como para los casos en los que el infractor no pague la multa que se le imponga.

ARTÍCULO 86. El Ayuntamiento se auxiliará del Síndico Municipal, quien será la autoridad encargada de la calificación de las faltas e infracciones, así como de la imposición de sanciones, sin perjuicio de las demás autoridades municipales que se encuentren facultadas por el presente Bando de Policía y Gobierno.

ARTÍCULO 87. Para la calificación de las faltas e infracciones, y la correspondiente imposición de la sanción, así como el monto o alcance de dicha sanción el o la Síndico Municipal, o la autoridad Municipal facultada por el presente Bando de Policía y Gobierno, debe tomar en cuenta la gravedad de las mismas, la reincidencia, las condiciones económicas del infractor, su grado de cultura e instrucción y la actividad a la que se dedica, al fin de individualizar la sanción con apego a la equidad y justicia.

CAPÍTULO III DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

ARTÍCULO 88. Para la aplicación de una sanción el (la) síndico municipal oírán al probable infractor en audiencia en la que aporte pruebas que considere necesarias para su defensa luego de la cual se emitirá la resolución que jurídicamente proceda. cuando sea posible una conciliación se escucharán a todas y cada una de las partes para que

alegue lo que a su derecho corresponda y concilien interés el resultado se hará constar por escrito señalando todos y cada uno de los hechos controvertidos.

ARTÍCULO 90. Los actos de las autoridades municipales se presumen legales en consecuencia una vez dictadas sus determinaciones el (la) síndico a municipal puede emplear cualquiera de las siguientes medidas de apremio:

- I. Multa hasta por 20 días de salario mínimo;
- II. El auxilio de la fuerza pública a través del cuerpo de topiles; y
- III. Arresto hasta por 36 horas.

Si el caso exige mayor sanción se dará parte a la autoridad competente.

ARTÍCULO 91. Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades competentes en aplicación del presente bando las particulares afectados podrán promover el recurso administrativo que corresponda anunciado este también podrá interponer el juicio respectivo ante el tribunal de lo contencioso administrativo.

CAPÍTULO IV DEL RECURSO DE REVOCACIÓN

ARTÍCULO 92. Cuando una persona física o moral vea afectado sus derechos conforme el presente Bando podrá interponer el recurso de revocación.

ARTÍCULO 93. El recurso de revocación se interpondrá por el interesado dentro de los ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación o ejercicio del acto reclamado, ante la autoridad que le haya dictado.

ARTÍCULO 94. El procedimiento administrativo para la revocación de actos o resoluciones que puedan afectar derechos de particulares, se tramitará de acuerdo con lo previsto para este recurso en la Ley Orgánica Municipal.

ARTÍCULO 95. El recurso a que se refieren los artículos anteriores se interpondrá por escrito, expresando los agravios que se consideren como derecho de afectados, deberán señalar un domicilio para recibir notificaciones y en su caso autorizar personas de su confianza para que reciba; asimismo deberán estar firmados por quién lo promueve.

ARTÍCULO 96. Los recursos se tendrán por no interpuestos:

- a) Cuando se presenta fuera del término; y
- b) Cuando no se cobran las formalidades que se indican en el artículo anterior.

TÍTULO DECIMO QUINTO

CAPÍTULO ÚNICO FORMA DE ELECCIÓN Y DURACIÓN EN EL CARGO

ARTÍCULO 97. El Municipio de San Pedro Totolapam, Distrito de Tlacolula, Oaxaca, las elecciones de autoridades Municipales se ajusta mediante el Sistema Normativo Interno comúnmente llamado Usos y Costumbres.

ARTÍCULO 98. La fecha de la elección de autoridades Municipales, requisitos para los contendientes, procedimiento a seguir, se establecen de acuerdo a su Sistema Normativo Interno o Indígena, el tiempo que durarán en su cargo, será de tres años, conforme lo señala la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

TÍTULO DECIMO SEXTO DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 99. El Honorable Ayuntamiento podrá reformar en cualquier tiempo el presente Bando de Policía y Gobierno.

ARTÍCULO 100. En los casos no previstos en el presente Bando de Policía y Gobierno, el Honorable Ayuntamiento tiene facultades para tomar los acuerdos necesarios con estricto apego a la Ley para salvaguardar el interés público.

ARTÍCULO 101. Lo no previsto en el presente Bando de Policía y Gobierno se sujetará a lo dispuesto por la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado en vigor, a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca y a los acuerdos del Honorable Ayuntamiento.

ARTÍCULO 102. Los asuntos de trámite serán resueltos por el Presidente Municipal, por cuyo motivo los acuerdos y medidas que dicte no requieren para su validez y cumplimiento la aprobación del Honorable Ayuntamiento.

ARTÍCULO 103. Los integrantes del Honorable Ayuntamiento, el Alcalde Municipal y demás servidores públicos municipales recibirán por sus servicios la remuneración que se determinen en los presupuestos respectivos, si así lo dispusiera el cabildo.

ARTÍCULO 104. Todo servidor público municipal sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, otorgará la protesta legal ante quien corresponda, conforme el artículo 140 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El Presente Bando de Policía y Gobierno estará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

SEGUNDO. Los Reglamentos de cada materia, serán expedidos por el cabildo municipal dentro de los ciento ochenta días siguientes de la entrada en vigor del presente Bando y deberán ser publicados en la Gaceta Municipal o en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.

TERCERO. Hasta en tanto se emita el sistema reglamentario del Municipio de San Pedro Totolapam, se aplicarán de manera supletoria, los reglamentos del Municipio de Oaxaca de Juárez, el Código Civil del Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca.

Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de San Pedro Totolapam, Tlacolula, Oaxaca a los dos días del mes de enero del 2023.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCIÓN “EL RESPETO AL DERECHO AJENO”


C. NOÉ CRUZ CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


C. ALEJANDRO DÍAZ SIBAJA
SÍNDICO MUNICIPAL


C. ERIKA CRUZ CORTÉS
REGIDORA DE HACIENDA


C. JULIÁN RÍOS GONZÁLES
REGIDOR DE EDUCACIÓN


C. MARCOS LUIS RUÍZ
REGIDOR DE CONTRALORÍA SOCIAL


C. JUAN CARLOS PÉREZ MARTÍNEZ
REGIDOR DE SALUD


C. MARGARITA RUÍZ RUÍZ
REGIDORA DE OBRAS



C. NATIVIDAD RUÍZ ZÁRATE
REGIDORA DE ECOLOGÍA

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dpto. Tlaxcala, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ISABEL GONZÁLES RODRÍGUEZ
REGIDOR DE ASUNTOS
RELIGIOSOS

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dpto. Tlaxcala, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. ESMERALDA RÍOS LUIS
SECRETARIA MUNICIPAL

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dpto. Tlaxcala, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025



C. MARÍA ANTONIA RUÍZ LUIS
REGIDORA DE DEPORTES

Mpio. San Pedro
Totolapam,
Dpto. Tlaxcala, Oax.
01/01/2023 - 31/12/2025